

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5515/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה בעבירות החזקת נשק שלא כדין), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 144 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1997¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 144 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שבע" יבוא "ארבע עשרה", במקום "שלוש" יבוא "שש" ובסופו יבוא "קבע בית המשפט עונש הנמוך משליש העונש המרבי שנקבע לעבירה, יעשה זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "עשר" יבוא "עשרים", במקום "שלוש" יבוא "שש" ובסופו יבוא "קבע בית המשפט עונש הנמוך משליש העונש המרבי שנקבע לעבירה, יעשה זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו";

(3) בסעיף קטן (ב2), במקום "חמש עשרה" יבוא "שלושים" ובסופו יבוא "העובר עבירה לפי סעיף זה לא יפחת עונשו משליש העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו";

(4) בסעיף קטן (ב3), במקום "חמש עשרה" יבוא "שלושים", במקום "שלוש" יבוא "שש" ובסופו יבוא "קבע בית המשפט עונש הנמוך משליש העונש המרבי שנקבע לעבירה, יעשה זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

תיקון סעיף 340 א 2. בסעיף 340 א לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים" ובסופו יבוא "קבע בית המשפט עונש הנמוך משליש העונש המרבי שנקבע לעבירה, יעשה זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו";

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "חמש" יבוא "עשר" ובסופו יבוא "קבע בית המשפט עונש הנמוך משליש העונש המרבי שנקבע לעבירה, יעשה זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

דברי הסבר

בתקופה האחרונה אנו עדים להתגברות תופעה מסוכנת וחמורה של החזקת כלי נשק ואמצעי לחימה באופן לא חוקי.

כדי להיאבק בתופעה חמורה זו מוצע להחמיר את הענישה הקבועה בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין), לעבירת החזקת נשק, כך שיוטל עונש מאסר כבד. התיקון המוצע צפוי לתרום להגנה על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל מפני הסכנות הטמונות בהעברת נשק לגורמים עבריינים ולאומניים כאחד, וכן צפוי ליצור אפקט הרתעתי שיביא לצמצום התופעה החמורה.

כמו כן קיימת עלייה מדאיגה באירועי אלימות שיש בהם שימוש בנשק שלא כדין. השימוש בנשק מצד גורמים שאינם מוסמכים ומורשים על פי חוק לעשות כך, הביא לפציעתם ואף להריגתם של אזרחים. הדבר מחייב שימוש באמצעי הרתעה, ובמיוחד החמרת הענישה בכדי להילחם בתופעת השימוש השרירותי בנשק.

מטרתה של הצעת חוק זו להחמיר בעונשו של מי שמחזיק נשק ללא רישיון, או סוחר בנשק שלא על פי חוק, או מבצע עבירת נשק כמפורט בחוק העונשין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1894/23; פ/1949/25; הוסרה מסדר היום ביום ז' בשבט התשפ"ה (5 בפברואר 2025)).

הצעת החוק זהה לפ/1949/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ה (17.02.2025)